



Nr. 247 Ministerbesprechung vom 7. Juli 1924, 17 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 177-180

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; StS Bracht, Meissner, Weismann, Trendelenburg, Vogt, Joel, Zapf, Fischer; Gesandter Ritter; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Brandt; MinR Schulze, Ernst, Boden, Kastl; Bücher, Präsidiumsmitglied des RdI; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Verordnung des Reichspräsidenten betreffend Unterbringung der zurückkehrenden Ausgewiesenen im besetzten Gebiet.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Besetzung der Präsidentenstelle der Eisenbahndirektion in Karlsruhe. [...]*
3. *Industrieobligationen*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: Regiebahnen.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: Protokoll über die Finanzkontrolle.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Verordnung des Reichspräsidenten betreffend Unterbringung der zurückkehrenden Ausgewiesenen im besetzten Gebiet.

Das Kabinett war damit einverstanden, daß die Verordnung vom 14. Juli 1923 durch Verordnung des Reichspräsidenten von jetzt ab auch für das besetzte Gebiet Gültigkeit erhalte ¹.

Das Kabinett ersuchte außerdem das Auswärtige Amt, generell Schritte in der Richtung zu tun, daß den Ausgewiesenen die Wohnungen wieder zur Verfügung gestellt werden, die sie vor ihrer Ausweisung innehatten ², und die Länderregierungen gebeten werden, durch örtliche Verhandlungen denselben Zweck zu verfolgen.

¹ Mit Schreiben vom 5. 7. hatte der RArbM dem Kabinett den Entwurf einer „VO des RPräs. auf Grund des Art. 48 Abs. 2 der RV über die vorläufige Unterbringung Ausgewiesener“ vorgelegt. Durch die VO wird der Geltungsbereich der VO vom 14.6.23 (RGL. I, S. 381) auf das besetzte Gebiet ausgedehnt. In der Begründung heißt es: „Mit Rücksicht auf die bevorstehende Rückkehr der Ausgewiesenen, denen im besetzten Gebiet nicht genügend Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können, erscheint es notwendig, in der gleichen Weise, wie dies bisher im unbesetzten Gebiet geschehen ist, auch im besetzten Gebiete Maßnahmen zur vorläufigen Unterbringung Ausgewiesener zu treffen.“ (R 43 I/222c, Bl. 32f). Die VO wird am 8.7.24 erlassen (RGL. I, S. 664).

² Mit Schreiben vom 11. 7. an den StSRkei teilte das AA (v. Friedberg) mit, der dt. Botschafter in Paris sei angewiesen worden, bei Herriot u. a. vorzubringen, daß die meisten Ausgewiesenen von ihrer Rückkehrerlaubnis keinen Gebrauch machen könnten, da ihre Wohnungen von der Besatzung in Anspruch genommen würden. Deshalb sei in der dt. Öffentlichkeit die Rückkehrerlaubnis auch als „Farce“ bezeichnet worden. „Da die meisten beschlagnahmten Wohnungen Eisenbahnern gehörten, in die jetzt frz.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Besetzung der Präsidentenstelle der Eisenbahndirektion in Karlsruhe. [...]

3. Industrieobligationen

Staatssekretär Trendelenburg berichtete über die Verhandlungen in Paris³. Die größte Schwierigkeit hätte in der Persönlichkeit von Descamps gelegen. Dieser sei schließlich, vermutlich auf Weisung der französischen Regierung, aus dem Komitee ausgeschieden und durch den Professor der Volkswirtschaft an der Universität Paris, Allix, ersetzt worden. Unter Leitung des schwedischen Bankiers Wallenberg sei darauf folgendes Kompromiß zustande gekommen⁴: Von den 5 Milliarden Industrieobligationen können vom Treuhänder unmittelbar 500 Millionen veräußert werden. Diese 500 Millionen werden auf diejenigen größten Unternehmungen verteilt, die zusammen eine Obligationenlast von 1,5 Milliarden zu tragen haben werden; von keinem Unternehmen sollen aber mehr als 50% der ihm auferlegten Obligationen veräußert werden dürfen. Die restlichen 4,5 Milliarden sind unveräußerlich. Mit dieser Regelung sei die große Gefahr, die darin gelegen hätte, daß der Treuhänder die Möglichkeit hätte, durch Verkauf von Individualobligationen einzelne Industrien besonders zu bedrücken, größtenteils ausgeräumt. Von der Belastung mit Individualobligationen sollen nur Aktien-Gesellschaften betroffen sein. Nicht gelungen sei es, die Schifffahrtsunternehmungen von der Belastung zu befreien. Erreicht worden sei dagegen, daß die Schifffahrtsunternehmungen nicht an den Individualobligationen beteiligt seien. Die Frage der Verteilung sei größtenteils noch offen. Die Einbeziehung der Banken einschließlich Versicherungsanstalten und des Handels sei nur teilweise gelungen, indem diese Unternehmungen zwar unberücksichtigt blieben bei der Deckung der 5 Milliarden durch Obligationen, jedoch herangezogen werden sollen bei der Aufbringung der Jahresleistung von 300 Millionen Mark. Die Gefahr der Gruppenbildung sei noch nicht ausgeräumt. Die Franzosen drängten auf eine Festlegung von gewissen Prozentsätzen für gewisse Industriegruppen. Er glaube, daß es möglich sei, diese Prozentsätze als Mindestprozentsätze festzulegen. Darüber hinaus ginge aber das Bestreben des Organisationskomitees dahin, jede Festsetzung von Prozentsätzen für einzelne Gruppen zu vermeiden. Im Augenblick werde diese Frage von einer volkswirtschaftlichen Unterkommission geprüft. Zur Erreichung dieses Ziels könnten vielleicht einige Konzessionen in der Frage der Tragung der Kosten des Zwischeninstituts und in der Frage der Bildung eines Reservefonds gemacht werden. Das Zwischeninstitut werde unter deutscher Führung stehen. Der Aufsichtsrat werde zur Hälfte deutsch, zur Hälfte ausländisch sein, jedoch mit deutschem Vorsitzenden und Stichtentscheid des Vorsitzenden.

Auf dieser Basis werde jetzt von den Juristen ein Entwurf ausgearbeitet. Sein Bestreben ginge dahin, einen Entwurf erster Lesung der Regierung vorzulegen, um sodann bei einer zweiten Lesung die Punkte zur Sprache bringen zu können, die noch als Ergänzungen oder Abänderungen gewünscht

Regie-Eisenbahner gesetzt seien, würde schon viel geholfen sein, wenn die frz. Regie-Eisenbahner nach Frankreich zurückgerufen und durch die dt. Eisenbahner, denen diese Wohnungen gehörten, ersetzt werden würden. Die Regie scheine aber weit entfernt zu sein, derartige Maßnahmen zu ergreifen. Vielmehr habe die Beobachtung gemacht werden müssen, daß in immer steigendem Maße frz. Eisenbahner eingestellt würden und die Zahl der dt. Eisenbahner konstant bleibe, wenn nicht zurückgehe.“ (R 43 I/225, Bl. 313-315).

³ Ein Bericht über diese Verhandlungen im Organisationskomitee für die Industrieobligationen war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. S. zuletzt Dok. Nr. 218, P. 1. In einem an die RM gerichteten persönlichen Schreiben des RFM vom 2. 7. über den Stand der Arbeiten zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens heißt es: Die Arbeiten in dem Organisationskomitee, das die gesetzliche Regelung der Industrieobligationen ausarbeitet, „stoßen auf große Schwierigkeiten. Der Widerstand des ersten frz. Mitgliedes [Descamps] machte die Hinzuziehung eines Neutralen [Wallenberg] notwendig. Nunmehr ist noch ein weiterer Zeitverlust dadurch eingetreten, daß das frz. Mitglied zurückgetreten ist und der neue Vertreter [Allix] sich in die Sonderprobleme erst einarbeiten muß. Es besteht bisher noch keine Einigung über die grundlegenden Prinzipien. Die Verhandlungen werden im Organisationskomitee in Paris weitergeführt werden.“ (R 43 I/42, Bl. 575).

⁴ Zum Verständnis des Folgenden sind heranzuziehen: die dem RT am 21. 8. vorgelegten Gesetzentwürfe betr. Industriebelastung und der Bericht des Organisationskomitees für die Industrieobligationen (RT-Drucks. Nr. 447, Bd. 383); ferner Bergmann, *Der Weg der Reparation*, S. 318 f., 333 ff.

würden. Er bitte jedoch, besonders mit Rücksicht auf die politische Seite sich jetzt nicht auf eine zweite Lesung festzulegen, da dazu vielleicht die Zeit nicht ausreiche.

Insgesamt habe er den Eindruck, daß es möglich sein werde, bis Ende dieser Woche einen brauchbaren Gesetzentwurf zustande zu bringen, mit dessen materiellen Inhalt sich auch die Herren der Industrie abfinden würden.

Staatssekretär Joel legte großen Wert darauf, vor einer zweiten Lesung den Entwurf zu erhalten, um vom Standpunkt des Justizressorts Stellung nehmen zu können.

Nach einer längeren Debatte über diese Frage, an der sich *Staatssekretär Trendelenburg*, *Staatssekretär Joel*, der Reichsarbeitsminister, Reichsverkehrsminister, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und der Reichswirtschaftsminister beteiligten, wurde als Auffassung der Minister festgestellt, daß das Organisationskomitee sobald als möglich, evtl. stückweise, der Regierung den Entwurf vorlege, um ihr die Möglichkeit zu geben, noch vor der Londoner Konferenz dazu Stellung zu nehmen.

Staatssekretär Joel erklärte sich außerdem bereit, Geheimrat Schlegelberger als Kommissar des Justizministeriums dem Organisationskomitee beizugeben und sofort nach Paris zu schicken.

Im übrigen stellte der *Vizekanzler* die Zustimmung der Minister zu dem von dem *Staatssekretär Trendelenburg* vorgetragenen, in Paris erzielten Kompromiß fest. Die Bemühungen der deutschen Herren des Organisationskomitees sollen weiter darauf gerichtet sein, die Gruppenbildung bei der Verteilung der Obligationen zu beseitigen, wobei zur Erreichung dieses Zieles Zugeständnisse bei der Bildung des Reservefonds und in der Kostenfrage des Zwischeninstituts gemacht werden können.

Der Gesetzentwurf soll noch vor der Londoner Konferenz dem Reichsrat überwiesen werden. Das Kabinett wird, falls der Entwurf bis dahin vorliegt, am Montag, den 14. oder Dienstag, den 15. Juli Stellung nehmen ⁵.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Regiebahnen.

Staatssekretär Vogt teilte mit, daß vier Vorschläge gemacht seien bezüglich der Einbeziehung der Regiebahnen in die neue Betriebsgesellschaft ⁶. Der erste Vorschlag ginge dahin, daß die Übergabe der Regiebahn stattgefunden haben müsse, bevor das Gesetz über die Errichtung der Betriebsgesellschaft in Kraft getreten sei. Der zweite Vorschlag verlange, daß die Regiebahnen der Eisenbahn-Gesellschaft mit ihrer Gründung zurückgegeben werden, wobei noch eine gewisse Frist für die Abwicklung der Geschäfte vorzusehen sei. Der dritte Vorschlag ginge dahin, daß die Gesellschaft zunächst ohne die Regiebahnen errichtet werden soll, und daß die Reparationslast des ersten Jahres um den Betrag sich vermindere, der der Gesellschaft infolge des Fehlens der Regiebahnen fehle. Der vierte Vorschlag (*Bergmann*) fasse das Inkrafttreten der Gesellschaft sofort ins Auge, und zwar ohne die Regie. Das erste Reparationsjahr soll dabei aber um die Zeit verlängert werden, die die Regie seit dem Inkrafttreten der Gesellschaft noch existiere.

Das Kabinett gelangte zu folgender Stellungnahme: Der dritte Vorschlag wurde für unannehmbar erklärt. Die übrigen Vorschläge seien diskutabel. In jedem Falle müsse darauf hingewirkt werden, daß in der Regie der status quo erhalten bliebe, daß also die Franzosen bis zur Übergabe der Regie nicht noch Material aller Art wegschleppten.

⁵ Die Beratungen des Organisationskomitees für die Industrieobligationen in Paris dauern bis zum 14. 7. Am 23. 7. übersendet der RWiM dem Kabinett zur vorläufigen Kenntnisnahme den „Bericht des vorläufigen Organisationskomitees für die Industrie-Obligationen“ sowie die vom Organisationskomitee aufgestellten Entwürfe eines „Gesetzes über die Industriebelastung“ und einer „Satzung der Bank für die Industrieobligationen“ (Druck, frz. und dt., in R 43 I/265, Bl. 62-85; vgl. auch Anm. 4). Die Beschlußfassung des Kabinetts hierüber erfolgt am 2. 8. (Dok. Nr. 270, P. 4).

⁶ Gemeint ist die gemäß Sachverständigen-Gutachten zu bildende Dt. RB-Gesellschaft.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Protokoll über die Finanzkontrolle.

Geheimrat Kastl berichtete über die Verhandlungen in Paris ⁷. Zunächst hätten nur unverbindliche Besprechungen mit Leith Ross stattgefunden. Dabei sei der vom Reichsminister der Finanzen ausgearbeitete, seinerzeit vom Kabinett gebilligte Entwurf eines Protokolls ⁸ als vollkommen ungeeignet bezeichnet worden. Von deutscher Seite sei daraufhin ein neuer Entwurf ausgearbeitet worden ⁹, der sich mehr an das Sachverständigengutachten anlehne. Er gebe schon im ersten Stadium das Recht der Nachprüfung ¹⁰, und zwar sowohl in Berlin als auch bei den nachgeordneten Behörden; im zweiten Stadium sehe er die permanente lokale Kontrolle vor und räume dem Kommissar das Recht ein, dem Finanzminister Vorschläge zu unterbreiten, die der Finanzminister entweder anzunehmen oder einem Schiedsgericht zur Entscheidung vorzulegen habe. Ein drittes Stadium sei darüber hinaus nicht vorgesehen.

Geheimrat Ernst bezeichnete es als das Ziel der weiteren Verhandlung, daß eine scharfe Trennung zwischen dem ersten und zweiten Stadium erreicht werden müsse; die Gefahr der täglichen Ablieferung ¹¹, die von der Gegenseite verlangt werde, sei vielleicht dadurch abzuwenden, daß man die täglichen Ablieferungen für eine Anzahl größerer Kassen, etwa 30, vorsehe. Die Möglichkeit der lokalen Kontrolle und der Kontrolle der Fabriken, jedoch von Berlin aus durch den Kommissar und seine Unterkommissare in Begleitung deutscher Herren, werde schon für das erste Stadium zuzugestehen sein. Im zweiten Stadium werde man um die permanente Kontrolle, auch in den Außenstellen, nicht herumkommen.

Über das weitere Vorgehen in Paris teilte *Geheimrat Kastl* mit, daß zunächst bis zum Eintreffen von Young weitere inoffizielle Verhandlungen zwischen den deutschen Herren und Leith Ross und Amerikanern stattfinden sollten, und daß darauf mit Young und der deutschen Seite, die noch zu benennen sei, die offiziellen Verhandlungen beginnen sollten.

Die *anwesenden Minister* erklärten, daß es ihnen nicht möglich wäre, im einzelnen zu den Fragen der Finanzkontrolle Stellung zu nehmen. Sie hätten das Vertrauen, daß das Finanzministerium als interessierte Stelle in dieser Frage soviel herausholen werde, wie nur irgend möglich sei, und erklärten sich einverstanden, daß bei dieser Sachlage in der von *Geheimrat Kastl* bezeichneten Weise zunächst weiter verhandelt werde, daß aber vor Eintritt in die offiziellen Verhandlungen dem Kabinett nochmals Gelegenheit gegeben werde, zu dem bis dahin ausgearbeiteten Entwurf Stellung zu nehmen ¹².

⁷ Es handelt sich um Besprechungen über die Fassung eines Protokolls, durch das die im Sachverständigen-Gutachten (S. 77 ff.) vorgesehene Kontrolle der für Reparationszwecke verpfändeten Einnahmen des Reichshaushalts im einzelnen festgelegt werden soll.

⁸ Gemeint ist offenbar der in der Ministerbesprechung vom 23. 6. erörterte Entwurf eines „Memorandums“, das unter Punkt VII die Kontrolle der verpfändeten Reichseinnahmen behandelt; s. Dok. Nr. 232, Anm. 1 und 7.

⁹ Dieser Entwurf konnte in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden. Endgültige Fassung des Finanzprotokolls: Unteranlage 1 zu Anlage I des Schlußprotokolls der Londoner Konferenz: „Protokoll betr. die Zahlungen aus dem dt. Reichshaushalt und betr. die Einrichtung einer Aufsicht über die Einnahmen aus den Zöllen und aus den Abgaben auf Alkohol, Tabak, Bier und Zucker“ (RT-Drucks. Nr. 446, S. 10 ff., RT-Bd. 383).

¹⁰ Nämlich dem von der Repko zu ernennenden Kommissar für die verpfändeten Einnahmen; vgl. Dok. Nr. 232, Anm. 7.

¹¹ Gemeint ist die tägliche Ablieferung der verpfändeten Einnahmen (Zölle, Abgaben auf Alkohol, Tabak, Bier, Zucker) an den Kommissar.

¹² Zur weiteren Erörterung dieser Frage im Kabinett s. Dok. Nr. 270, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 247 Ministerbesprechung vom 7. Juli 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 862–866 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D247>